GE HealthCare

Care Active Vertrag – Teilwartung

zwischen
Servicenehmer (nachfolgend Kunde genannt)

Institut / Name / Vorname / Kundennummer	Vertragsnummer
Stiftung Hospital zum Heiligen Geist / Heilig Geist Stiftung Betriebsführungs GmbH	CA-15120/27
Straße: Steinbacher Hohl 2 - 26	**Ansprechpartner** Frau Gisch
PLZ/Ort: 60488 Frankfurt am Main	**Tel.: 0170-644 2263** **Mail-Adresse: gisch.petra@hosc.de**
Aufstellungsort der zu wartenden Gerätes (sofern abweichend von oben):	
Rechnungsanschrift (sofern abweichend von Lieferadresse und/oder Aufstellungsort)	

und Servicegeber (nachfolgend GE genannt)

Firma GE Medical Systems Information Technologies GmbH (nachfolgend GE genannt)
Straße: Munzinger Straße 5
PLZ/Ort: 79111 Freiburg
Kontaktperson, Funktion, e-Mail, Telefon Kim Schmitt, Service Sales Specialist, Kim.Schmitt@gehealthcare.com, Telefonnummer: 0173- 5 71 71 60 16. April 2025

GE übernimmt nach den Bestimmungen dieses Vertrags und der beigefügten Allgemeinen Servicevertragsbedingungen die Wartung und die sonstigen näher bestimmten Leistungen der hier bezeichneten Geräte.

(1) Bestandteil dieses Vertrags sind folgende Geräte:

Gerätekategorie und –bezeichnung	Präventive Maßnahmen	Anzahl der Geräte
invasive Kardiologie		
Herzkathetermessplatz MacLab *AltiX BT22 Edition*	alle 12 Monate Wartung inkl. STK alle 24 Monate MTK	1
Jahresgebühr, netto (ohne Option)		**€ 2.419,-**

Eine beigefügte Geräteliste inklusive Seriennummern ist Bestandteil dieses Vertrags. Fehlende Seriennummern werden GE bei der Durchführung der ersten Maßnahme zur Verfügung gestellt.

910109

GE HealthCare

(2) Eigenleistungen:

a) Ein für die Durchführung der Instandhaltung geeigneter Raum, inklusive der technischen Ausstattungen (zum Beispiel technische Gase, Strom, Narkosegasfortleitung), wird vom Kunden zur Verfügung gestellt.

Raum wird für die Wartung zur Verfügung gestellt	**2,5%**	erbringt Kunde:	☒ Ja	☐ Nein

b) Ein Parkplatz wird am Einsatzort für den GE Servicetechniker freigehalten und es erfolgt eine organisatorische Unterstützung bei der Durchführung von Wartungen und Reparaturen. Wartezeiten werden dadurch minimiert. Wartezeiten > 15 Minuten pro Gerät werden separat berechnet.

nur organisatorische Unterstützung, ohne Parkplatzbereitstellung	**2,5%**	erbringt Kunde:	☒ Ja	☐ Nein

Wird bei einer Eigenleistung keine Auswahl getroffen, wird diese als „nicht ausgewählt" betrachtet und der dazu gehörige Betrag wird nicht von der Servicegebühr in Abzug gebracht.

(3) Vertragslaufzeit:
Es wurde eine Vertragslaufzeit von acht Jahren vereinbart. Die Vereinbarung verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht gemäß der beigefügten Allgemeinen Servicevertragsbedingungen gekündigt wird.

Beginn der Laufzeit: (im Anschluss an die Gewährleistung, nur der Erste eines Monats möglich)

jährlicher Wartungsmonat: (Eine detaillierte Terminabsprache erfolgt durch den GE Servicetechniker)

Bei Bestandsminderungen außerhalb der fristgerechten Kündigung berechnet GE Healthcare eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 25% der Jahresgebühr des geminderten Vertragsanteils.

(4) Jahresgebühr:
Die Jahresgebühr setzt sich wie folgt zusammen:

Jahresgebühr exklusive Eigenleistung	€ 2.546,-
abzüglich Eigenleistungen (5%)	€ 127,-
Gesamt – Jahresgebühr, netto	**€ 2.419,-**

Die oben genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

(5) Sondervereinbarung:
./.

(6) Leistungsumfang:
Hinsichtlich Vertragsgegenstand und Leistungsumfang gelten ergänzend die Ziffern 1 und 2 der beigefügten Allgemeinen Servicevertragsbedingungen.

Der Leistungsumfang umfasst insbesondere:

a) die Kosten für Arbeitszeit und Anfahrt sowie für die Werkzeug- und Messgerätevorhaltung im Rahmen der Wartung;
b) Funktionsprüfung nach Herstellervorgabe;
c) Präventive Maßnahmen (USV-Tausch, Reinigung, Datenbankpflege);
d) Pflege der Dokumentation;
e) Überprüfung OS (Errorlogs, Eventlogs, Windowseinstellungen);
f) Funktionskontrolle der Kombination mit zusätzlichen MP (Ablationsgenerator, Stimulatoren usw.);
g) Kalibration des C-Lab Verstärkers;
h) Elektr. Sicherheit nach 62353;
i) DGUV V3 Prüfung alle 12 Monate im Rahmen der Wartung (ohne Auswertung der Fehlerrate):
j) STK/MTK;
k) den Tausch der vorgeschriebenen Verschleißteile (s. Übersicht Wartungsmaterial je System) im Rahmen der Wartung;
l) kostenfreier telefonischer, technischer Support durch GEHC-Produktexperten (HUB) und einmalige Einrichtung eines Fernwartungsanschlusses;

GE HealthCare

nicht Bestandteile dieses Teilwartungsvertrags sind:

- Notdiensteinsätze;
- Akkus, die nicht in der Liste der vorgeschriebenen Verschleißteile (s. Übersicht Wartungsmaterial je System) aufgeführt sind;
- Zubehör- und Verbrauchsmaterialien;
- Ersatzteile;
- Kosten für Arbeitszeit und Anfahrt außerhalb einer Wartung (Berechnung gemäß der aktuell gültigen Dienstleistungspreisliste);
- die Rüstpauschalen außerhalb einer Wartung (Werkzeug- und Messgerätevorhaltung) pro Anfahrt (Berechnung gemäß der aktuell gültigen Dienstleistungspreisliste);
- die Bereitstellung von Wartungs- oder Reparaturüberbrückungsgeräten;
- Hard- oder Software Upgrades;

(7) GE Healthcare Service - Hotline:
Die kostenfreie Service - Hotline steht dem Kunden von Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 17:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 16:00 Uhr unter folgender Rufnummer zur Verfügung: **0800 – 43 43 258**.

Die Service-Hotline bietet u.a. folgende Leistungen:

a) telefonische Unterstützung durch die qualifizierten GE Servicecenter Mitarbeiter;
b) Kontaktaufnahme zur Zentralwerkstatt;
c) Bestellungen von Zubehör- und Verbrauchsmaterialien;
d) 24/7 Erreichbarkeit des Telefon-Notdienstes;
e) Beauftragung von Instandsetzungsmaßnahmen an Kleingeräten (z. B. Modulen) in der GE-Zentralwerkstatt in Freiburg (separate Berechnung);

Originalersatzteile können, unter Nennung der Seriennummer des betroffenen Gerätes, schriftlich über folgende Faxnummer bestellt werden: 0761-45 43 773 oder per E-Mail: servicebestellungen@GE.com

(8) Wartungsbereitschaft / Reaktionszeiten:
Die Instandhaltungsmaßnahmen werden innerhalb der üblichen Geschäftszeiten werktags von Montag bis Freitag 08:00 bis 17:00 Uhr durchgeführt.

Mehraufwand bei Wartungsarbeiten, der aufgrund der zeitlichen Terminierung durch den Servicenehmer (z. B. Bereitstellung des zu wartenden Systems erst ab 15:00 Uhr) zusätzliche Anfahrten oder Arbeiten außerhalb der oben genannten Wartungszeiten generiert, wird entsprechend der aktuell gültigen Dienstleistungspreisliste separat berechnet. Dies gilt nicht für durch GE Healthcare verschuldete Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahmen.

Erfolgt die Meldung einer technischen Störung im Service Center von GE bis 14.00 Uhr, erhält der Servicenehmer innerhalb von 4 Stunden einen Lösungsvorschlag durch einen unserer Techniker.
Innerhalb von 24 Stunden nach Eingang Ihrer Störungsmeldung im Service Center können wir Ihnen einen Techniker vor Ort zur Verfügung stellen.
Innerhalb von 48 Stunden nach dem Eintreffen des Technikers vor Ort garantieren wir Ihnen eine Instandsetzung Ihrer Geräte.

(9) Zahlungsbedingungen:
Die Wartungspauschale ist jeweils zu Beginn des laufenden Vertragsjahres im Voraus zu bezahlen. Wünscht der Kunde Teilzahlungen, gelten folgende Zuschläge: Bei ½ - jährlicher Zahlung: 3% Zuschlag auf die Jahresgebühr; bei ¼- jährlicher Zahlung: 6% Zuschlag auf die Jahresgebühr.

Es wird ☐ ½ - jährliche Zahlung; ☐ ¼- jährliche Zahlung gewünscht (bei keiner Nennung gilt die jährliche Zahlung als vereinbart).

(10) Rücktrittsrecht:
Der Kunde kann bis zum Beginn der Laufzeit gegen Entrichtung einer Stornogebühr in Höhe von 6% der Jahresprämie von diesem Vertrag zurücktreten. Ab Beginn der Laufzeit richtet sich das Kündigungsrecht nach den Allgemeinen Servicevertragsbedingungen.

GE HealthCare

(11) Vertragsbedingungen:
Neben diesem Vertrag gelten die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Serviceleistungen:
http://www.gehealthcare.com/Dokumente/Service-AGB-DE/2023.
Zur Klarstellung vereinbaren die Parteien, dass bei Widersprüchen zwischen den Bestimmungen dieses Vertrags folgende Prioritätenfolge gelten soll (die Angabe der obersten Priorität erfolgt dabei an erster Stelle): die Bestimmungen des eigentlichen Vertrags, die Allgemeinen Vertragsbedingungen, die GE Healthcare / Allgemeine Geschäfts-Bedingungen für Verkäufe EMEA / Deutschland.

(12) Gültigkeit des Angebotes:
Dieses Angebot hat eine Gültigkeit von 30 Tagen.

i.V. i. A. /

Ort, Datum, Stempel, Unterschrift
GE Medical Systems Information Technologies GmbH

Datum, Unterschrift, Stempel
-KUNDE-

Geräteliste:

MacLab Altix Edition BT22, Seriennummer: _____

Übersicht Wartungsmaterial je System

Hauptgerät	Artikelnummer	Beschreibung	Tauschintervall/Monate	Anzahl
MAC Lab *AltiX Edition BT22*	2034078-002	UPS POWERCOM, 230V, 50/60HZ, 1500VA	12	1

GE HealthCare

Anlage zu Wartungsvertrag CA-15120/27

zwischen
Servicenehmer (nachfolgend Kunde genannt)

Institut / Name / Vorname / Kundennummer	Anlage zu Vertragsnummer
Stiftung Hospital zum Heiligen Geist / Heilig Geist Stiftung Betriebsführungs GmbH	CA-15120/27
Straße: Steinbacher Hohl 2 - 26	**Ansprechpartner** Frau Gisch
PLZ/Ort: 60488 Frankfurt am Main	**Tel.: 0170-644 2263** **Mail-Adresse: gisch.petra@hosc.de**
Aufstellungsort der zu wartenden Gerätes (sofern abweichend von oben):	
Rechnungsanschrift (sofern abweichend von Lieferadresse und/oder Aufstellungsort)	

und Servicegeber (nachfolgend GE genannt)

Firma
GE Medical Systems Information Technologies GmbH (nachfolgend GE genannt)
Straße: Munzinger Straße 5
PLZ/Ort: 79111 Freiburg
Kontaktperson, Funktion, e-Mail, Telefon Kim Schmitt, Service Sales Specialist, Kim.Schmitt@gehealthcare.com, Telefonnummer: 0173- 5 71 71 60 16. April 2025

Im Rahmen des Vertrags CA-15120/27 und für die in dem vorgenannten Vertrag befindlichen Systeme übernimmt GE Healthcare die Leistungen des „GE Healthcare IT Consultant", entsprechend dieser Vertragsanlage.

Für weitere Leistungen und Vereinbarungen haben die Regelungen des Basisvertrags CA-15120/27 Gültigkeit.

GE Healthcare IT Consultant	**€ 3.429,-**	Abschluss gewünscht:	☐ Ja	☐ Nein

Wird bei dieser Option keine Auswahl getroffen, wird diese als „nicht ausgewählt" betrachtet.

A) Leistungsumfang IT Consultant:

- Imageerstellung;
- Sicherung der Benutzereinstellungen, SQL-Datenbank ohne Rohdaten (Listen, Reports, Kataloge);
- Patchmanagement einmal jährlich im Rahmen der Wartung (Einspielen und Dokumentation von GE freigegebenen, geprüften Patches inkl. Funktionsprüfung des Meßplatzes)*;
- Unterstützung bei Benutzerverwaltung und Anlage von Benutzern auf der von GE gelieferten Hardware (Acquisition Unit);
- Fehlerdiagnose per Remotezugriff;
- Support durch IT Consultant des Level 2 HUB;
- Durch GE gesteuerter Patchmanagement-Sondereinsatz bei akuter Gefährdung der Systemsicherheit, bei der ein zeitnahes Handeln dringend erforderlich ist (Maßgabe: Empfehlung des BSI);

*Patchmanagement „SecurePlus": bei dringenden Sicherheitspatches kommen wir auch außerhalb der Wartung gegen Berechnung nach aktuell gültiger Dienstleistungspreisliste zu Ihnen.

GE HealthCare

B) Zusätzliche Jahresgebühr:

Die Jahresgebühr für den „GE Healthcare IT Consultant" wird zusätzlich zu der Jahresgebühr der Wartungsvereinbarung CA-15120/27 ab dem _____ in Rechnung gestellt (nur der Erste eines Monats möglich).

Gesamt – Jahresgebühr „GE Healthcare IT Consultant", netto	**€ 3.429,-**

Die oben genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

C) Vertragsbedingungen:
Neben diesem Vertrag gelten die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Serviceleistungen:
http://www.gehealthcare.com/Dokumente/Service-AGB-DE/2023.
Zur Klarstellung vereinbaren die Parteien, dass bei Widersprüchen zwischen den Bestimmungen dieses Vertrags folgende Prioritätenfolge gelten soll (die Angabe der obersten Priorität erfolgt dabei an erster Stelle): die Bestimmungen des eigentlichen Vertrags, die Allgemeinen Vertragsbedingungen, die GE Healthcare / Allgemeine Geschäfts-Bedingungen für Verkäufe EMEA / Deutschland.

D) Gültigkeit des Angebotes:
Dieses Angebot hat eine Gültigkeit von 30 Tagen.

Freiburg, _____

i.V. i. A. /

Stempel, Unterschrift
GE Medical Systems Information Technologies GmbH

Datum, Unterschrift, Stempel
-KUNDE-